

1504217-90.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337666/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21906439 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3099/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2337666 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504217-90.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504217-90.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337666/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21906439 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3099/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2337666 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 3099/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE WILLIAM BATISTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

JORGE WILLIAM BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 35, "caput", da Lei n.º 11.343/06 e art. 148, "caput", do Código Penal e MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 148, "caput", do Código Penal, porque, segundo constou da denúncia, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 12h32min, na Rua Doutor Elói Chaves, nº 68, Jardim Cavinato, na cidade e comarca de Limeira, agindo em unidade de desígnios com pessoa ainda não identificada, privaram a liberdade de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, mediante

sequestro.

Consta também que, em data inicial incerta, mas perdurando até o dia 12 de dezembro de 2021, na cidade e comarca de Limeira, JORGE WILLIAM BATISTA e pessoas ainda não identificadas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06).

Recebida a denúncia (fls. 100/103), com citação às fls. 177 e 178 e apresentação de resposta à acusação às fls. 161/169 (MARCOS) e 186/187 (JORGE).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, PM Paulo Donizetti Tetzner e PM Éder Marinho da Cruz, a testemunha de defesa Yago Yed Pereira Fray, e foram interrogados os réus (fl. 217).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 231/237), ao passo que as Defesas pleitearam a absolvição ou, subsidiariamente, fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 244/248- JORGE e 250/259- MARCOS).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06, boletim de ocorrência de fls. 14/17, auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, laudo pericial de fls. 83/84 (vítima Pedro), laudos de fls. 136/144 e 153/155 e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também restou comprovada quanto a ambos os delitos.

Com relação ao delito do art. 148, "caput", do Código Penal, a vítima PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, embora não tenha sido ouvida em juízo, na delegacia de polícia narrou com detalhes como se deu a prática do delito (fls. 80/81), informando que, na data dos fatos, foi até um local conhecido como ponto de venda de drogas para comprar entorpecente e, chegando lá, foi abordado pelos réus e um terceiro indivíduo, os quais questionaram a sua origem e perguntaram se ele era do Rio de Janeiro e se pertencia à facção criminosa "Comando Vermelho". A vítima afirmou ser do Estado do Pará e negou pertencer a tal facção, contudo, tais indivíduos não acreditaram nela e tiraram-lhe uma foto para enviarem a um colega. Atemorizada, a vítima saiu correndo e tentou fugir entrando pela porta do passageiro de um carro que estava em movimento, contudo o denunciado MARCOS e o seu comparsa o perseguiram de moto e entraram na frente do automóvel, que parou. Neste momento, Pedro saiu do veículo e foi alcançado pelo denunciado JORGE, que o segurou pelo pescoço e desferiu um soco em sua cabeça. Em seguida, a vítima foi levada à força para a residência de JORGE e ali permaneceu sob a vigilância dos denunciados, os quais ameaçaram agredi-la caso fugisse novamente. Policiais, então, chegaram à residência e o libertaram.

Os policiais militares Paulo Donizetti Tetzner e Eder Marinho da Cruz prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que receberam informações de que, na Rua Dr. Eloy Chaves, nº 68-B, Vila Cavinatto, havia um indivíduo que, após ter sido abordado por dois motoqueiros, conhecidos como "Neco" e "Gi", foi levado para o referido endereço, onde seria julgado pelo chamado "tribunal do crime". Ao ali chegarem, encontraram a vítima Pedro e os denunciados JORGE (vulgo "Gi") e MARCOS (vulgo "Neco"). Em conversa com os policiais a vítima informou que estava sendo agredida, bem como foi ameaçada de ser levada ao bairro Ernesto Kuhl, onde seria morta. Disse ainda que essas informações e agressões haviam sido gravadas pelo celular do "Neco", embora o policial Eder Marinho da Cruz tenha informado que, ao

contrário do que havia sido informado pela vítima, no celular de MARCOS não havia nenhum vídeo com a tortura da vítima.

Os réus negaram as acusações, inclusive de que a vítima estivesse dentro da residência de JORGE.

Suas negativas, porém, não convenceram, seja pelas diversas contradições verificadas entre as versões dadas pelos acusados em juízo, seja por conta das contradições verificadas em relação à própria testemunha arrolada pela Defesa.

De fato, YAGO YED PEREIRA FRAY disse que tem uma barbearia e que o réu MARCOS já cortou o cabelo umas duas vezes com ele. No dia dos fatos, viu referido réu sendo abordado pelos policiais na calçada. JORGE também estava lá, onde tem um trailer. Enquanto os policiais estavam fazendo a "rotina" deles, ele voltou a cuidar os afazeres da barbearia. Posteriormente, ouviu o réu dizendo aos policiais "não vou entrar ali não".

JORGE, em interrogatório, negou as acusações. Disse que ele e PEDRO tiveram uma desavença pelo fato de que PEDRO não havia pago uma dívida por produtos comprados. Disse que PEDRO estava alcoolizado e que começou a xingar o interrogando, motivo pelo qual ele fechou o estabelecimento e foi para a casa dele, que fica ali na frente, tomar banho. Foi, então, surpreendido com a polícia batendo na porta e invadiu a casa dele, sem autorização e não deixou nem que ele pusesse uma roupa (note-se que a testemunha YAGO afirmou que a abordagem pelos policiais ocorreu quando todos estavam na calçada). Disse que MARCOS não tem o apelido de "Neco" e que ele não tem como vulgo "Gi". Disse que "Neco" é outro menino que tem lá. Sobre o dinheiro, disse que é fruto do trabalho dele.

MARCOS, por seu lado, desmentiu várias coisas que JORGE disse. Disse que JORGE estava no quintal quando a polícia chegou (não teve, portanto, invasão, apresentando, desse modo, uma terceira versão sobre a abordagem: testemunha YAGO disse que foi na calçada, JORGE disse que "invadiram" a casa dele e MARCOS informou que JORGE foi abordado no quintal). Confirmou, também, que o apelido dele é "Neco" (ao contrário do que afirmado por JORGE).

Diante de tantas contradições, não há como se negar veracidade ao que foi dito pelos policiais em audiência, notadamente o fato de que localizaram a vítima sob o jugo dos réus MARCOS e JORGE.

Conforme já se decidiu, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mesmo sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: "o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial" (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-

475). Não se tendo demonstrado qualquer interesse que teriam para prejudicar os réus, a condenação é medida que se impõe.

A corroborar a versão da vítima, ainda há o laudo de fl. 84, que demonstra que PEDRO, de fato, estava lesionado, não sendo relevante, no meu sentir, que o policial Eder Marinho da Cruz tenha informado que, ao contrário do que havia sido informado pela vítima, no celular de MARCOS não havia nenhum vídeo com a tortura da vítima. Isso porque é perfeitamente possível que referido réu tenha informado ou simulado que estava gravando o ocorrido (até para mostrar aos superiores da organização que eles estavam com a vítima para o "tribunal do crime"), mas não tenha, de fato, realizado a gravação. Curioso apontar, inclusive, que não restou claro por qual motivo a D. Autoridade policial liberou o réu MARCOS e fez o flagrante apenas de JORGE, pois há indicação de que ambos foram conduzidos ao distrito pelos policiais por tão grave delito.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, imputado a JORGE, a prova é, igualmente, robusta.

Na residência do acusado, os policiais encontraram um saco plástico contendo diversos flaconetes vazios, normalmente utilizados para a embalagem de droga; a quantia de R\$ 4.295,00 em notas diversas escondidas em amontoados de roupas, além de várias moedas, totalizando R\$ 897,00, espalhadas no quarto e na cozinha.

Por sua vez, no celular do réu foram identificadas diversas mensagens a indicar a associação para o tráfico:

Fl. 134

Fl. 134

Fl. 135

Cabe destacar, nesse ponto, que, à fl. 217, foi deferido à Defesa o acesso às gravações dos laudos de fls 136/144 e 153/155, com a respectiva resposta de fls. 226/227, não tendo havido impugnação quanto à sua autenticidade.

Na realidade, em interrogatório, o réu disse, sobre o celular, que ele era usado por uns "motoboys" que fazem entregas para ele. Essas mensagens de tráfico encontradas no celular eram dessas outras pessoas que usavam o celular dele.

Tal afirmação, porém, além de não ter sido comprovada, é absolutamente inverossímil, ainda mais porque o réu, já condenado por delito da mesma natureza (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0004272-57.2017.8.26.0320 - fl. 40) deveria ter cautela redobrada ao, supostamente, emprestar o celular dele para terceiros e não se preocupar, depois, sobre o que ali havia sido conversado.

Igualmente inverossímil é a versão de que o dinheiro apreendido (quantia de R\$ 4.295,00 em notas diversas escondidas em amontoados de roupas, além de várias moedas, totalizando R\$ 897,00) é fruto do trabalho dele, especialmente porque desacompanhada de qualquer elemento de prova nesse sentido.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo as penas-base no mínimo legal, isto é, 1 ano de reclusão (delito do art. 148, "caput", do Código Penal) e 3 anos de reclusão e 700 dias-

multa (delito do art. 35, "caput", da Lei n.º 11.343/06, imputado apenas ao réu JORGE).

Quanto a MARCOS, nas demais fases tampouco há circunstâncias a se valorar, de modo que torno a pena dele definitiva, fixado o regime aberto, nos termos da manifestação ministerial.

Quanto a JORGE, na segunda fase, diante da reincidência (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0004272-57.2017.8.26.0320 - fl. 40), elevo as penas de 1/6: 1 ano e 2 meses de reclusão (delito do art. 148, "caput", do Código Penal) e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa (delito do art. 35, "caput", da Lei n.º 11.343/06).

Na última fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição a considerar, razão pela qual torno as penas acima mencionadas como definitivas, as quais deverão ser somadas, nos termos do art. 69 do CP, alcançando 4 anos e 8 meses de reclusão e 816 dias-multa, fixados no patamar mínimo.

O regime inicial, diante da reincidência, será o fechado.

Quanto a MARCOS, incabível a substituição da pena, por se tratar de crime envolvendo grave ameaça. Deixo de aplicar o sursis, por ser prejudicial ao réu em relação ao total da pena.

Tendo em vista a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

A D. Procuradoria Geral de Justiça, nesse sentido, chegou a editar a Resolução 1.433/2022, em 3 de março de 2022, dispensando os membros do Ministério Público de executar as penas de multa por conta do referido julgado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC).

No caso dos autos, tendo em vista que o réu foi representado pela Defensoria Pública, há presunção de hipossuficiência, de modo que, desde logo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa com relação à JORGE, não sendo razoável sobrecarregar a Serventia para intimação do sentenciado, após o trânsito em julgado, para que ele alegue a hipossuficiência quando esta se faz presente desde logo. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o contingente da população prisional em laborterapia corresponde ao ínfimo patamar de 13,9%, ou seja, um total de apenas 92.213 pessoas, das quais 70,34% auferem valores entre 1 e 2 salários mínimos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR:

(i) MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CAMARGO, qualificado nos autos, como incurso no art. 148, "caput", do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 ano de reclusão;

(ii) JORGE WILLIAM BATISTA, qualificado nos autos, como incurso no art. 35, "caput", da Lei n.º 11.343/06 e art. 148, "caput", do Código Penal, na forma do art. 69, também do CP, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão.

Quanto a MARCOS, faculto o recurso em liberdade, sendo suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, quando se tratar de réu solto, conforme expressa previsão do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido vem decidindo o STJ: AgRg no RHC 145.440/SC, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021.

Quanto a JORGE, incabível o direito de apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Referido réu deverá ser recomendado no estabelecimento em que se encontra.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil quanto ao réu JORGE, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Desnecessária a intimação da vítima da sentença, pois a modificação temporária ou definitiva não foi sido devidamente comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único do CPC, c.c. art. 30 do CPP).

P.R.I.C.

Limeira, 22 de julho de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA